2020届公安院校公安专业联考考试《公安专业科目》真题

参考答案及解析

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、本题考查时事政治。

2019年1月17日，求是网发表题为《谱写新时代政法事业发展新篇章》的文章，文章指出：“党的绝对领导，是新时代政法工作的性质保证。党的绝对领导，是政法工作的本质特征和最高原则。坚持党的绝对领导，最根本的是增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’，确保政治立场坚定、政治方向正确。”

故正确答案为D。

2、本题考查时事政治。

2019年10月31日，十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，《决定》指出：“完善社会治安防控体系。坚持专群结合、群防群治，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，提高预测预警预防各类风险能力，增强社会治安防控的整体性、协同性、精准性。”

故正确答案为B。

3、本题考查时事政治。

2018年5月19日，全国公安机关深入学习贯彻习近平总书记“5·19”重要讲话精神电视电话会议在京召开，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志出席并讲话。赵克志指出，当前我国社会大局持续稳定，但维护安全稳定任务仍然艰巨繁重。要把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，坚持居安思危，强化责任担当，从严从实从细抓好维护国家安全和社会稳定各项措施的落实，始终把防范政治安全风险置于首位，旗帜鲜明、立场坚定，敢于亮剑、坚决斗争，坚决防范打击境内外敌对势力的各种渗透颠覆破坏活动，全力维护国家政治安全，坚决捍卫中国共产党的领导和中国特色社会主义制度。

故正确答案为C。

4、本题考查时事政治。

2018年5月18日，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志发表《着力锻造新时代党和人民满意的过硬公安队伍——深入学习贯彻习近平总书记“5·19”重要讲话精神》文章，文章指出：“公安机关是人民民主专政的重要工具，是党和人民手中掌握的“刀把子”，政治坚定、对党忠诚是公安机关的建警之魂，必须旗帜鲜明讲政治，毫不动摇地坚持党对公安工作绝对领导的根本政治原则，毫不动摇地坚持政治建警的根本方针，确保公安工作始终保持坚定正确的政治方向，确保‘刀把子’始终牢牢掌握在党和人民手中。”

故正确答案为D。

5、本题考查宪法。

A、B、C项正确，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》中指出：“（六）保障特殊群体的基本公共法律服务权益。将低收入群体、残疾人、农民工、老年人、青少年、单亲困难母亲等特殊群体和军人军属、退役军人及其他优抚对象作为公共法律服务的重点对象。进一步放宽经济困难标准，使法律援助覆盖人群逐步拓展至低收入群体。推进公共法律服务场所无障碍环境建设。引导律师、公证员、司法鉴定人、基层法律服务工作者自觉履行社会责任，积极参与公益性法律服务。积极开展面向青少年的法治宣传教育活动，建设多功能青少年法治教育基地。推动完善国家司法救助制度，明确特定案件当事人司法救助的条件、标准和范围。逐步完善公证机构、司法鉴定机构依法减免相关费用制度，加强法律援助工作与公证、司法鉴定工作的衔接。”

D项错误，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》中指出：“（五）加强欠发达地区公共法律服务建设·····加强对欠发达地区引进法律服务专业人才和志愿者的政策扶持，持续推进‘1＋1’法律服务志愿者活动，支持利用互联网等方式开展远程法律服务。”　该项是加强欠发达地区公共法律服务建设的举措。

本题为选非题，故正确答案为D。

6、本题考查宪法。

A、B项错误，公正、公开不属于《宪法》规定的国家机关组织和活动的原则。

C项正确，根据《宪法》第二十七条第一款规定：“一切国家机关实行精简的原则，实行工作责任制，实行工作人员的培训和考核制度，不断提高工作质量和工作效率，反对官僚主义。”

D 项错误，根据《宪法》第三条第一款规定：“中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。”民主集中制是社会主义国家机关、无产阶级政党和人民团体的组织原则之一，但与题意不符。

故正确答案为 C。

7、本题考查公安基础知识。

公安机关权力具有特殊强制性，其特殊性在于公安机关以暴力为后盾，能采取行政的、刑事的强制手段和措施。特别是对违法犯罪分子依法可以采取人身方面的强制措施，被实施公安权力的对象只能服从。

A 项错误，行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查准予其从事特定活动的行为。行政许可是一种授益性行政行为，不具有强制性。

B 项正确，行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范，尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。治安行政处罚，是以公安行政强制力实施的行政处罚。

C 项错误，治安传唤是指公安机关要求违反治安管理行为人于指定时间到达指定地点接受调查的一种行政措施，包括口头传唤和书面传唤，两种方式均要求被传唤人自动接受调查。

D 项错误，治安调解是指公安机关依法对因民间纠纷引起的违反治安管理行为的调解处理。调解必须坚持自愿原则，在双方自愿的情况下达成协议。在调解过程中，还应调查事实，分清是非，然后教育和帮助纠纷当事人互相谅解，在团结的基础上解决矛盾。

故正确答案为 B。

8、本题考查公安基本能力。

公安工作的群众路线中的组织群众，含义是公安机关充分调动人民群众参与维护社会治安秩序的积极性，配合、支持公安机关及其民警的工作。

A 项错误，民警老赵为方便老人求助制作印有自己联系方式的挂历，体现了公安工作的群众路线中的服务群众。

B 项错误，民警老赵召集志愿者为居民修理电器体现了公安工作的群众路线中的服务群众。

C 项正确，民警老赵动员及培训治安志愿者，开展安全防范工作，充分调动了辖区人民群众参与维护社会治安秩序的积极性，为开展公安工作赢得了群众配合和支持，体现了公安群众工作中的组织群众。

D 项错误，民警老赵开展未婚男女青年联谊活动，帮助大龄男女青年解决婚姻问题，体现了公安工作的群众路线中的服务群众。

故正确答案为 C。

9、本题考查公安基本能力。

A 项正确，科技的引入，有助于勤务指挥更加扁平化。对于公安机关而言，扁平化指挥体系是指由指挥中心直接下达指令，调度一线警力的“点对点”式的指挥结构。以区局指挥中心指挥调度为主，以支队、科室和派出所指挥调度为辅，直接指挥最小作战单元和勤务岗位，实现对警情的快速反应、迅速处置，最终达到提高勤务指挥质效、增强整体防控效能的目的。

B 项正确，科技的引入，有助于警种作战日趋合成化。多警种合成作战是社会主义建设新时期公安机关根据跨地区警务控制的需要（如打击犯罪、重大社会活动、突发事件等）而形成的一种警务运作方式。这种警务方式在统一的处置意图和计划下，各警种、各部门之间，密切配合，互相支援，形成合力，充分发挥整体作战优势，求得最佳的警务效益。

C 项错误，值班备勤检查常态化是警务化管理的表现形式，与科技没有关联。

D 项正确，科技的引入，有助于实现精准化警务。以警务大数据和信息技术规律应用来推动公安派出所执法勤务运行管理，是利用信息数据创新社会治理的方法之一。通过大数据、云计算等技术的深度应用，实现精准化主动警务，着力构建数据、情报、指挥、保障、行动一体化工作机制。

本题为选非题，故正确答案为 C。

10、本题考查公安基础知识。

A 项正确，我国公安工作的基本方针是党委领导下的专门机关与广大群众相结合。专门机关与广大群众相结合的内涵：（1）是指在党委的领导下，把公安机关的职能作用与群众的积极主动精神结合起来；（2）是在公安机关与广大群众双方目标一致基础上的结合；（3）是以公安机关为主导的全方位的结合。本题中，“甲县公安局对本地区涉黑犯罪情况深入研判，并向社会各界广泛征集线索，发现了以杨某为首的涉黑组织的重要犯罪线索”，即体现出专门机关与广大群众相结合的基本方针。

B、C、D 项错误，三个选项均只强调了专门机关的作用，而本题中，甲县公安局向社会各界广泛征集线索，发现

了以杨某为首的涉黑组织的重要犯罪线索，得以抓获该组织成员，体现更多的是专群结合的作用，故错误。

故正确答案为 A。

11、本题考查公安机关人民警察职业道德。

公安机关人民警察职业道德规范的内容：

1、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。

2、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。

3、英勇善战：坚忍不拔，机智果敢，崇尚荣誉。

4、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。

5、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。

6、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。

7、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。

8、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。

9、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。

10、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

本题中，重点强调“连续奋战，任劳任怨”，体现了甘于奉献的职业道德。

故正确答案为 D。

12、本题考查公安机关人民警察的纪律要求的内容。

A 项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第十七条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（八）违反规定收受现金、有价证券、支付凭证、干股的。”因此，即便是改善民警住宿条件，派出所所长老李也不应该收受某企业赞助费 5 万元。

B 项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第十条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（三）指派在押人员看管在押人员的。”

C 项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第二十条规定：“有下列行为之一，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的，给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分：（三）非因公务着警服进入营业性娱乐场所的。”因此，民警老段不应该着警服到游戏厅寻找。

D 项正确，刑警小赵在侦办专案的过程中，直接执行省厅刑警总队向其下达的命令，积极履行自身职责，并不违反人民警察纪律。

故正确答案为 D。

13、本题考查公安机关人民警察的纪律要求的内容。

人民警察行政处分的种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。《公安机关人民警察纪律条令》第十四条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（一）隐瞒或者伪造案情的；（二）伪造、变造、隐匿、销毁检举控告材料或者证据材料的；（三）出具虚假审查或者证明材料、结论的。”

民警小张私自接受当事人委托，出具与事实不符的鉴定书，尚未构成情节较重的情况，故给予记过或者记大过处分。

故正确答案为 A。

14、本题考查执法监督的种类。

依据实施监督的时间分类：事前监督、事中监督、事后监督。其中，事中监督是指监督主体在公安机关及其人民警察执法过程中进行的监督。结合题目，视频监管人员在询问过程中通知民警纠正一人询问的行为，属于办案过程中的监督，故为事中监督。

故正确答案为 B。

15、本题考查法理学。

按照法律规范的行为模式的不同，可以分为授权性规则、义务性规则和禁止性规则范。

A 项错误，授权性规则，是指赋予主体一定的法律权利、确认主体有权利完成一定积极行为的法律规范。例如《民法总则》第一百一十四条第一款规定：“民事主体依法享有物权。”

B 项错误，命令性规则，又称“强行性规范”、“义务性规范”，是规定人们必须作出某种行为的法律规范。例

如《民法总则》第二十六条规定：“父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。成年子女对父母负有赡养、扶助和保护的义务。”

C 项正确，禁止性规则，是指规定人们必须不做一定行为的法律规范。《刑法》第二百七十七条第一款是规定人们不得做出妨害公务的行为，属于禁止性规范。

D 项错误，指导性规则，“强制性规范”的对称，刑法规范的一种，对执行刑法的司法机关和司法工作人员实施一定行为提供指导性意见的规范。通常由“可以”、“可”等词表示。例如《刑法》第二十二条规定：“为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。”

故正确答案为 C。

16、本题考查民法。

A 项正确，《民法总则》第二十七条第一款规定：“父母是未成年子女的监护人。”王某是王小某的监护人。

B 项正确，《婚姻法》第三十六条第二款规定：“离婚后，父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务。”

C 项错误，根据《最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第十五条规定：“离婚后，一方要求变更子女抚养关系的，或者子女要求增加抚育费的，应另行起诉。”第十六条规定：“一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的，应予支持。（2）与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响·····”张某有权请求变更王小某的抚养关系，但应另行起诉，而非由公安机关直接做出变更决定。

D 项正确，根据《治安管理处罚法》第四十五条规定：“有下列行为之一的，处五日以下拘留或者警告：（一）虐待家庭成员，被虐待人要求处理的；（二）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。”齐某长期虐待王小某，但王小某仅构成轻微伤，尚不构成犯罪，属于违反治安管理的行为。

本题为选非题，故正确答案为 C。

17、本题考查人民警察法。

根据《人民警察法》第十三条规定：“公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要，经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”

A 项错误，根据《人民警察法》第十三条第二款的规定，民警因跟踪逃犯可征用赵某的出租车，但须支付适当费用。

B 项正确，民警张某执行紧急任务，可优先乘坐高铁，符合规定。

C 项正确，民警陈某驾车追捕犯罪嫌疑人，遇交通阻碍时，可以优先通行，符合规定。

D 项正确，民警黄某为监控犯罪嫌疑人可以优先使用个人的场地，故可先于他人租用出租屋，符合规定。

本题为选非题，故正确答案为 A。

18、本题考查人民警察法。

根据《人民警察法》第三十五条规定：“拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务，有下列行为之一的，给予治安管理处罚：（一）公然侮辱正在执行职务的人民警察的；（二）阻碍人民警察调查取证的；（三）拒绝或者阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入有关住所、场所的；（四）对执行救人、救险、追捕、警卫等紧急任务的警车故意设置障碍的；（五）有拒绝或者阻碍人民警察执行职务的其他行为的。以暴力、威胁方法实施前款规定的行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

在民警处警过程中，王某公然辱骂民警，符合上述第一款第一项行为，故应给予治安管理处罚。

故正确答案为 B。

19、本题考查公安行政执法。

A 项错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第四十八条规定：“公安机关快速办理行政案件时，发现不适宜快速办理的，转为一般案件办理。快速办理阶段依法收集的证据，可以作为定案的根据。”

B 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第四十二条规定：“快速办理行政案件前，公安机关应当书面告知违法嫌疑人快速办理的相关规定，征得其同意，并由其签名确认。”

C 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第四十六条第二款规定：“对快速办理的行政案件，公安机关可以采用口头方式履行处罚前告知程序，由办案人民警察在案卷材料中注明告知情况，并由被告知人签名确认。”

D项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第四十六条第一款规定：“对快速办理的行政案件，公安机关可以根据违法行为人认错悔改、纠正违法行为、赔偿损失以及被侵害人谅解情况等情节，依法对违法行为人从轻、减轻处罚或者不予行政处罚。”

本题为选非题，故正确答案为A。

20、本题考查公安基础知识。

A项正确，在工人体育场举办演唱会属于群众性文化体育活动，须公安机关许可。

B项错误，根据上述公安行政许可的内容，商场开展促销活动无需公安机关许可。

C项错误，根据上述公安行政许可的内容，影院举办电影首映式无需公安机关许可。

D项错误，根据上述公安行政许可的内容，某部门举办消防安全知识宣传活动无需公安机关许可。

故正确答案为A。

21、本题考查公安基本能力。智慧警务，是基于当前互联网与物联网的技术融合，运用大数据和云计算等智能平台进行分析和处理，构建信息化构架，从而使公安工作实现高效规范、公安业务有机协同、各类数据动态鲜活、各种信息高度共享的警务工作新格局。公安机关在设置“网络化”巡区时，应当考虑辖区及处警各方面因素。

A项正确，辖区治安复杂程度是设置“网络化”巡区的重要因素，可根据复杂程度与否分配警力。

B项正确，110接处警规定的时限可更好的确定巡区的网格范围，以便于对突发警情的适时处置。

C项正确，治安管控力度是设置“网络化”巡区的重要因素，应予以考虑。

D项错误，气候情况具有不可控性，辖区的气候情况与设置“网络化”巡区无关，可不予考虑。

本题为选非题，故正确答案为D。

22、本题考查业务能力。

公安群众工作是指公安机关和人民警察在履行职能过程中从事的联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众和团结群众，发挥群众积极性和创造性，去完成特定历史任务的工作。

A项错误，“方言工作法”属于联系群众的工作方法。

B项错误，“号脉工作法”属于服务群众的工作方法。

C项错误，“板凳工作法”属于联系群众的工作方法。

D项正确，“微信工作法”是社区民警在依法履行法定职责时，运用微信这种媒体传播的方式向社区群众传递安全防范知识，属于社区治安宣传教育。

故正确答案为D。

23、本题考查群众工作能力。

A项正确，分析现有技防设施不足，旨在为“增加技防设施”增强说服力。

B项正确，“说明新增技防设施的预期效果”，旨在通过对比来体现新增技防设施的优势。

C项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第十七条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（三）利用职权推销、指定消防、安保、交通、保险等产品的；”所以“推荐某技防公司的相关产品”的做法是不正确的。

D项正确，“论证技防设施安装的可行性”，旨在说明“增加技防设施”的可操作性。

本题为选非题，故正确答案为C。

24、本题考查应急处理能力。

A项错误，派出所没有职责为幼儿园申请证照。

B项错误，派出所不能涉及幼儿园内部事务，因此，不能劝退在校学生，对家长进行批评教育。

C项错误，只有工商部门能按要求进行依法查封，并且一般都是以联合执法方式的，公安机关单方面无法取缔及收缴营业执照。

D项正确，派出所有权对辖区企事业单位进行相关的安全检查，并排查安全隐患，同时，协调相关部门妥善安置学生。

故正确答案为D。

25、本题考查实务工作能力。

第一，确定指纹的位置，进行局部拍照；第二，准备对指纹拍照，但是为了还原指纹的同比例大小，需要先在指

纹边贴放比例尺，指纹上的细节特征才会有准确的二维坐标；第三，对指纹进行拍照固定；第四，固定拍照完成后，需要提取指纹，因此，用胶带纸提取指纹；第五，把指纹粘贴在指纹卡上；第六，填写指纹卡上的信息，完成整个提取过程。

故正确答案为B。

26、本题考查办理治安行政案件能力。《公安机关办理行政案件程序规定》第二十三条：“可以用于证明案件事实的材料，都是证据。公安办理行政案件的证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）被侵害人陈述和其他证人证言；（四）违法嫌疑人的陈述和申辩；（五）鉴定意见；（六）勘验、检查、辨认笔录，现场笔录；（七）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。”

A项正确，酒吧服务员郭某的证言属于证人证言。

B项错误，学校出具的刘某品行鉴定意见与本案情无关，不属于本案证据。

C项正确，张某的陈述与申辩属于违法嫌疑人的陈述和申辩，可以作为本案的证据。

D项正确，专门机关出具的钱某伤情鉴定属于鉴定结论，可以作为本案的证据。

本题为选非题，故正确答案为B。

27、本题考查公安基础知识。

《公安机关鉴定规则》第四十二条规定：“对有关人员提出的补充鉴定申请，经审查，发现有下列情形之一的，经县级以上公安机关负责人批准，应当补充鉴定：（一）鉴定内容有明显遗漏的;（二）发现新的有鉴定意义的证物的;（三）对鉴定证物有新的鉴定要求的;（四）鉴定意见不完整，委托事项无法确定的;（五）其他需要补充鉴定的情形。经审查，不符合上述情形的，经县级以上公安机关负责人批准，作出不准予补充鉴定的决定，并在作出决定后三日以内书面通知申请人。补充鉴定由原鉴定人进行。”

A、B、C项错误，均不属于应当补充鉴定的情形。

D项正确，属于“发现新的有鉴定意义的证物的”，故正确。

故正确答案为D。

28、本题考查实务工作能力。

A、B项错误，《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第七十六条规定：“证人证言具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：（一）询问证人没有个别进行的；（二）书面证言没有经证人核对确认的；（三）询问聋、哑人，应当提供通晓聋、哑手势的人员而未提供的；（四）询问不通晓当地通用语言、文字的证人，应当提供翻译人员而未提供的。”故未经个别询问的、未经证人核对签名的均属于不得作为定案根据的情形。

C项正确，《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第七十七条规定：“证人证言的收集程序、方式有下列瑕疵，经补正或者作出合理解释的，可以采用；不能补正或者作出合理解释的，不得作为定案的根据：（一）询问笔录没有填写询问人、记录人、法定代理人姓名以及询问的起止时间、地点的；（二）询问地点不符合规定的；（三）询问笔录没有记录告知证人有关作证的权利义务和法律责任的；（四）询问笔录反映出在同一时段，同一询问人员询问不同证人的。”

D项错误，根据《公安机关执法细则》规定：“下列证人证言，不得作为定案的根据：·····②处于明显醉酒、中毒或者麻醉等状态，不能正常感知或者正确表达的证人所提供的证言。”

故正确答案为C。

29、本题考查实务工作能力。

A项错误，轻微伤不构成刑事案件，没有刑事责任、只有行政责任（治安处罚）和民事赔偿责任。题干中所涉及到的民事赔偿事项应由受害人向法院提起，公安机关没有权利要求唐某家长对李某作出民事赔偿。

B项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十六条规定：“当事人中有未成年人的，调解时应当通知其父母或者其他监护人到场。”

C项正确，《治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；（二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；（三）七十周岁以上的；（四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。”

D项正确，《治安管理处罚法》第十二条规定：“已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。”

本题为选非题，故正确答案为A。

30、本题考查公安机关办理行政案件程序规定。

A 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第九十九条规定：“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。前款第三项所称‘较大数额罚款’，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。”本题中罚款的金额为 3000 元，因此，李某有权要求举行听证。

B 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十一条规定：“被处罚人确有经济困难，经被处罚人申请和作出处罚决定的公安机关批准，可以暂缓或者分期缴纳罚款。”

C 项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十六条规定：“被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的，可以向作出行政拘留决定的公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请；口头提出申请的，公安机关人民警察应当予以记录，并由申请人签名或者捺指印。被处罚人在行政拘留执行期间，提出暂缓执行行政拘留申请的，拘留所应当立即将申请转交作出行政拘留决定的公安机关。”因此，李某有权利申请行政复议和暂缓执行拘留。

D 项错误，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条第一款规定：“对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：（一）毒品、淫秽物品等违禁品；（二）赌具和赌资；（三）吸食、注射毒品的用具；（四）伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；（五）倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；（六）主要用于实施违法行为的本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；（七）法律、法规规定可以收缴的其他非法财物。”因此，赌资是要依法收缴的，不能要求其被收缴的赌资冲抵罚款。

本题为选非题，故正确答案为 D。

31、本题考查公安机关人民警察盘查规范。

根据《公安机关人民警察盘查规范》第七条规定：“盘查可疑人员时，应当遵守下列规定： （一）与被盘查人保持适当距离，尽量让其背对开阔场地；（二）对有一定危险性的违法犯罪嫌疑人，先将其控制并进行检查，确认无危险后方可实施盘问；（三）盘问时由一人主问，其他人员负责警戒，防止被盘查人或者其同伙的袭击。”

结合本题，首先，要有一人在门外警戒，以免出现可疑人员，威胁警务人员的生命安全；其次，三人入室表明警察身份后，一名主盘查，两名警务人员警戒。因此，A、B、C 项错误，D 项正确。

故正确答案为 D。

32、本题考查信息工作能力。

在刑事案件的侦查活动中，收集违法犯罪信息，通过综合分析、研判、评估等手段来洞悉违法犯罪苗头、特征、规律和趋势，采取相应措施，才能有效追踪违法犯罪活动、严厉打击违法犯罪行为。结合题干，查询、分析周某活动轨迹，研判挖掘潜藏的同案犯、调取周某的银行交易流水明细等和对近期未破的同类案件进行串并案件分析均能获取本案件的相关线索，属于公安机关应采取的侦查措施。因此，A、B、D 项正确。

C 项错误，周某门店合伙人是与案件无关的人，冻结周某门店合伙人的账户资金的措施错误。

本题为选非题，故正确答案为 C。

33、本题考查实务工作能力。

A 项错误，结合本题，诈骗案件发生的时段是在每日 10 到 14 点之间，即都是白天时段，那么加强巡逻的时间就应该在白天时段，而非晚上，因此 A 项错误。

B 项正确，嫌疑人以“低价出售名牌手表”为名骗取路人钱财，看到制式警车巡逻就立即躲进背街小巷，便衣警察巡逻更能够发现嫌疑人。因此，公安机关应选着装与便衣巡逻相结合，才能有效打击该类街面犯罪。

C、D 项错误，步巡与车巡相结合、常规巡逻与随机巡逻相结合都不是适合本题干的巡逻勤务方式。

故正确答案为 B。

34、本题考查治安管理处罚法。

根据《治安管理处罚法》第四十二条规定：“有下列行为之一的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款；情节较重的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款：（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。”

结合题干，李某对周某多次发送辱骂短信的行为属于发送信息干扰正常生活的行为，属于本条款第（五）项的处罚情形。因此，A、B、C 项错误，D 项正确。

故正确答案为D。

35、本题考查人民警察现场处置的工作步骤。

C项错误、D项错误，公安机关执法过程要求全过程记录，执勤民警到达现场后，首先应当开启执法视音频记录仪，固定证据，保证整个执法过程实时全记录。因此，⑤应当排在第一位，故C项错误、D项错误。

A项错误、B项正确，根据《公安机关执法细则》30-01.2规定：“（5）现场处置。对于需要立即赶赴现场处置的，或者110报警服务台指令赶赴现场处置的，应当尽快到达现场，依法、稳妥、果断处置。处警民警应当及时报告案件处理情况。对治安案件现场的处置，应当做到：①维护现场秩序；②进行现场调查；③搜集、保全证据；④收缴和扣押违法、违禁物品；⑤除按法律规定实行当场处罚、现场调解外，依法将有关人员带回公安派出所继续调查处理；·····”因此，开启执法记录仪后，应立即口头制止村民的打砸行为，先控制现场秩序，再明确告知村民打砸行为的法律后果，其次是进行警力布阵，将实施打砸行为的村民与其他村民分隔，最后是强制带离首要分子，组织审查。故A错误、B项正确。

故正确答案为B。

36、本题考查公安机关办理行政案件程序规定。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第六十八条第一款规定：“对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示工作证件和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示工作证件，可以当场检查；但检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害。”根据第六十九条规定：“对违法嫌疑人进行检查时，应当尊重被检查人的人格尊严，不得以有损人格尊严的方式进行检查。检查妇女的身体，应当由女性工作人员进行。依法对卖淫、嫖娼人员进行性病检查，应当由医生进行。”

A项正确，出示证件，表明警察身份属于应当采取的做法。

B项错误，对女小偷进行搜身应当由女民警来检查，而小李是男民警，不能对女嫌疑人进行人身检查。

C项正确，在对嫌疑人进行人身检查时，也要保住民警自身的安全，警戒周围，防止嫌疑人同伙袭击属于应当采取的做法。

D项正确，民警当场控制嫌疑人后，应当及时将现场情况报告县公安局指挥中心。

本题为选非题，故正确答案为B。

37、本题考查公安机关办理行政案件程序规定。

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十四条规定：“公安机关在依法作出强制执行决定或者申请人民法院强制执行前，应当事先催告被处理人履行行政处理决定。催告以书面形式作出，并直接送达被处理人。被处理人拒绝接受或者无法直接送达被处理人的，依照本规定第五章的有关规定送达。催告书应当载明下列事项：（一）履行行政处理决定的期限和方式；（二）涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；（三）被处理人依法享有的陈述权和申辩权。”

A项正确，履行4000元罚款的期限属于履行行政处理决定的期限，是催告书中应当载明的事项。

B项正确，4000元罚款的给付方式属于履行行政处理决定的方式，是催告书中应当载明的事项。

C项正确，郑某依法享有陈述权和申辩权属于被处理人依法享有的陈述权和申辩权，是催告书中应当载明的事项。

D项错误，申请行政复议的途径和期限不属于催告书中应当载明的事项。

本题为选非题，故正确答案为D。

38、本题考查宪法。

2014年11月1日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过将每年12月4日设立为国家宪法日。

2014年国家宪法日主题为：弘扬宪法精神 ，建设法治国家。

2015年国家宪法日主题为：弘扬宪法精神，推动创新、协调、绿色、开放、共享发展。

2016年国家宪法日主题为：大力弘扬法治精神，协调推进“四个全面”战略布局。

2017年国家宪法日主题为：学习贯彻党的十九大精神，维护宪法权威。

2018年国家宪法日主题为：尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。

故正确答案为A。

39、本题考查公安机关办理行政案件程序规定。

《公安机关办理行政案件程序规定》第三十八条规定：“当场处罚，应当按照下列程序实施：（一）向违法行为人表明执法身份；（二）收集证据；（三）口头告知违法行为人拟作出行政处罚决定的事实、理由和依据，并告知违法行为人依法享有的陈述权和申辩权；（四）充分听取违法行为人的陈述和申辩。违法行为人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳；（五）填写当场处罚决定书并当场交付被处罚人；（六）当场收缴罚款的，同时填写罚款收据，交付被处罚人；未当场收缴罚款的，应当告知被处罚人在规定期限内到指定的银行缴纳罚款。”

根据规定：“1 处应填表明执法身份，2 处应填口头告知违法行为人拟作出行政处罚决定的事实、理由和依据，并告知违法行为人依法享有的陈述权和申辩权，3 处应填写当场处罚决定书，4 处应填收缴罚款。正确顺序为①③②④。

故正确答案为 B。

40、本题考查实务工作能力。

A 项正确，根据专案组织结构图，第二层级现场勘验组和现场访问组牵头单位为市公安局部门，因此，专案组组长应由市局牵头，专案组组长应由市局分管刑侦副局长担任。

B 项错误，专案组以市局牵头，应由市局副局长任专案组组长，不应由分局分管刑侦副局长担任。

C 项错误，根据专案组织结构图，小张被安排在家属访问小组，该小组由刑警支队一大队大队长担任，虽然小张与分局刑警大队长是直属上下级关系，在该案中，小张应听从自己所在专案组组长指令，故应向刑警支队一大队大队长汇报工作。

D 项错误，根据专案组织结构图，小刘由分局刑警大队技术室主任分管，故小刘应向分局刑警大队技术室主任汇报工作，而非向刑警支队技术大队大队长汇报工作。

故正确答案为 A。

41、本题考查刑法及相关司法解释。

诈骗罪的立案标准数额没有处理过的可以累计。根据图表诈骗金额计算，自 2018 年 5 月 16 日起，李某共诈骗 6356 元，《关于办理诈骗形式案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定规定的‘数额较大‘、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”各省、自治区、直辖市可根据本区实际情况确定本地具体数额标准，6000 元已达到各地规定的立案标准，故可对该案以诈骗罪进行立案侦查。

A 项、B 项错误，诈骗数额可以累计计算，故可以立案侦查。

C 项正确，该案已达诈骗罪立案标准，故可以立案侦查。

D 项错误，根据追诉期规定：“法定最高刑不满 5 年有期徒刑的，追诉期限为 5 年。”李某的诈骗行为未超过追诉期，故可以立案侦查。

故正确答案为 C。

42、本题考查信息工作能力。

A 项错误，根据“小马哥”与“东方不败”对话，“小马哥”要去古镇喝朋友满月酒，询问“东方不败”是否陪同他一起去古镇，体现出“东方不败”不是古镇人。

B 项错误，通过“东方不败”“开你的法拉利”和“小马哥”“开车七八个小时，腰吃不消”对话内容，可以推断二人均会开车，“小马哥”有车辆，但对话未体现出“东方不败”也有车辆。

C 项正确，通过“小马哥”对话“我老婆不去”可以推断“小马哥”为男性，“小马哥”对话“有你陪着才不会寂寞”可以看出二人关系暧昧，不符合同性间对话内容，可以推断“东方不败”为女性。

D 项错误，通过“东方不败”“开你的法拉利”可体现出“小马哥”有车，但二人对话内容未体现“小马哥”有多辆车。

故正确答案为 C。

43、本题考查信息工作能力。

通过分析条形图，扰乱公共秩序类治安案件在三年中数量先降后升，妨害公共安全类治安案件呈逐年下降趋势，侵犯人身财产权利类治安案件和妨害社会管理类治安案件均呈逐年上升趋势，通过比较二者上升幅度，妨害管理类治安案件在三年的上升幅度大于侵犯人身财产权利类治安案件，故三年中上升幅度最明显的治安案件为妨害管理类治安案件。

故正确答案为 D。

44、本题考查信息工作能力。

甲区的张某、李某为串联滋事的执行者，应根据张某、李某的通话记录和时间节点逆序追踪幕后组织者，李某于8：31接到韩某电话，8：35二人通话结束，紧接着8：36张某也接到韩某电话，可推断韩某为张某、李某的上线。韩某于8：11接到陈某电话，8：30二人结束通话，紧接着8：31韩某与李某通话，可以推断是陈某通知的韩某给张某、李某传达任务，陈某为韩某的上线。陈某于8：00接到郭某电话，8：10二人结束通话，紧接着陈某就与韩某通话，可推断郭某为陈某上线。郭某此前未与其他人通话，只于8：32与陈某通话，自郭某、陈某、韩某到张某、李某，此一系列通话时间节点紧凑，可以推断郭某为幕后策划者。

故正确答案为C。

45、本题考查信息工作能力。

A项错误，犯罪嫌疑人李某在逃，更换新手机号，默认推定亲属不知道李某的新手机号，131××××2558为7月6日的通话，通话类型为主叫，打给李某的可能性较小。

B项正确，137××××3717在7月6日至7月11日与亲属的通话有三次，分别为7月8日21：33、7月9日13：24、7月11日10：17，通话类型全部为被叫，推定该号与亲属关系密切，且全部为联系亲属，二人第一次通话在晚上，时间较为敏感，该号可能为嫌疑人更换的新手机号。

C项错误，151××××6642在7月6日至7月11日与亲属的通话只有一次，通话类型为被叫，通话时间7月6日17：34，非敏感时间，推定该号为亲属的非密切联系人。

D项错误，137××××6425在7月6日至7月11日与亲属的通话只有一次，通话类型为主叫，时间为7月11日11：23，时间节点不敏感，推定该号与亲属认识但联系不密切。

故正确答案为B。

46、本题考查实务工作能力。报警人说不清具体位置，又因突发急病，情况紧急，需要得到最快支援，因此应按就近原则派警。

A项错误，县公安局信通科无出警职能。

B项错误，甲镇派出所虽然距离保护区与巡特警1组距离相同，但应急支援不如巡特警1组快。

C项错误，乙镇派出所距离保护区5.5km较甲镇派出所和巡特警1组3.5km远，虽然保护区的大部分属于乙镇派出所，但对于突发急病的救援，速度不及甲镇派出所和巡特警。

D项正确，巡特警1组为街面巡防力量，接到派警后可第一时间赶赴保护区寻找报警人，机动灵活性快于派出所，且巡特警无管辖划分，故应优先指派巡特警1组出警。

故正确答案为D。

47、本题考查公安基本能力。

A项正确，轨迹交叉理论是人、物合一归因理论，着重强调人的不安全行为和物的不安全状态相互作用的事故致因理论。其基本观点是，在一个系统中，人的不安全行为和物的不安全状态形成过程中，一旦发生时间和空间的运动轨迹交叉，就会造成事故。即事故是由于人的不安全行为和物的不安全状态两大不安全因素作用的结果。按照该理论，可以通过避免人与物两种因素运动轨迹交叉，即避免人的不安全行为和物的不安全状态同时、同地出现，来预防事故的发生。

B项错误，轨迹交叉理论强调事故是由于人的不安全行为和物的不安全状态两大不安全因素作用的结果。该项仅体现物的不安全状态，未涉及人的不安全行为，不一定导致事故的发生。

C项正确，从题干图中可知，人的不安全行为包括：1、乘客携带危险品上车，2、乘客携带易碎品上车，3、乘客携带大件行李上车，4、乘客携带宠物上车，5、乘客插队、推搡、斗殴。其主要原因是安全意识与素养不足。

D项正确，根据轨迹交叉理论，消除客观的不安全状态，可以避免人的不安全行为和物的不安全状态同时、同地出现，此时即使发生人的不安全行为，也不会发生踩踏事故。

本题为选非题，故正确答案为B。

48、本题考查公安基本能力。

综合观察图一小区住宅分布图和图二3号楼301室内平面图，可知，在1号楼楼顶可通过301室灶台窗户观察到厨房情况，在2号楼楼顶可通过301室卧室窗户观察到厨房情况，别无其他有效观察点。即狙击点也只能在1号楼楼顶和2号楼楼顶两个位置设置。

故正确答案为C。

49、本题考查业务能力的内容。

在高速公路收费站设置固定卡点，依法开展盘查、检查，及时查获嫌疑人员和车辆，须合理设置警力岗位。收费

站前应先设置观察岗，对即将进入收费站的车辆进行观察，及时发现并通报可疑车辆及人员；车辆进入安检区后，须在安检区设置盘查岗，对可疑车辆及人员进行盘查；随后在车辆驶离区设置警戒岗，负责对盘查岗位进行警戒；最后在安检营房设置机动岗，作为临时机动人员，处理突发警情，增补人员等。

A 项正确，符合上述警力岗位设置顺序。

B 项错误，不符合上述警力岗位设置顺序。

C 项错误，不符合上述警力岗位设置顺序。

D 项错误，不符合上述警力岗位设置顺序。

故正确答案为 A。

50、本题考查业务能力的内容。

根据《公安机关人民警察盘查规范》第七条规定：“盘查可疑人员时，应当遵守下列规定：（一）与被盘查人保持适当距离，尽量让其背对开阔场地；（二）对有一定危险性的违法犯罪嫌疑人，先将其控制并进行检查，确认无危险后方可实施盘问；（三）盘问时由一人主问，其他人员负责警戒，防止被盘查人或者同伙的袭击。”盘查时，盘查民警与被盘查对象保持 1.5 米至 2 米的距离，侧身站立于被盘查对象弱手侧，取出制服性警械戒备；警戒人员侧身站立于被盘查对象强手侧，保持 2 米左右距离，将警械对准对象加强戒备威慑，并与盘查民警保持 90 度夹角戒备，防止被盘查对象及其同伙的袭击。被盘查对象拒绝出示身份证件或拒不提供真实姓名、年龄、住址且不能排除违法犯罪嫌疑，带至公安机关继续盘问。

A 项正确，符合上述人民警察盘查规范。

B 项错误，盘查民警与警戒民警距离被盘查人员三米，距离过大，不符合上述人民警察盘查规范。

C 项错误，盘查民警、警戒民警与被盘查人员的夹角为 180 度，不利于观察，不符合上述人民警察盘查规范。

D 项错误，警戒民警与被盘查人员距离 0.5 米，距离过近，存在危险，不符合上述人民警察盘查规范。

故正确答案为 A。

51、本题考查公安基础知识。

A 项正确，全国公安工作会议上，习近平总书记强调，要从政治上建设和掌握公安机关，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

B 项正确，习主席在党的十九大报告中强调指出：“全党同志特别是高级干部要加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。”深刻揭示了党的政治建设关键所在。

C 项错误，始终恪守公平正义的价值追求体现了公安机关毫不动摇地坚持严格规范公正文明执法，着力维护社会公平正义，与政治建警无关。

D 项正确，要坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑体现了公安姓党这一根本政治属性，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导。

故正确答案为 ABD。

52、本题考查公安基础知识。

A 项错误，加强边疆治理，推进兴边富民属于边疆治理，与基层社会治理无关。

B 项正确，党的十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》坚持综合治理强调的是：健全基层社会治理新格局，完善群众参与基层社会治理的制度化渠道，强化道德约束，规范社会行为，调节利益关系，解决社会问题。

C 项正确，党的十九届四中全会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》坚持源头治理强调的是：实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，夯实作为神经末梢、治理源头的城乡基层治理体系，推动社会治理和服务重心向基层下移，注重发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用等。

D 项正确，党的十九大报告明确提出实施乡村振兴战略，并强调加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

故正确答案为 BCD。

53、本题考查职业道德。

人民警察核心价值观为“忠诚、为民、公正、清廉”。

	理解	意义	基本要求
忠诚	忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律	这是人民警察的政治本色，是人民警察核心价值观的基石，是为民、公正、廉洁的前提	把握政治方向，坚定理想信念，认真履职尽责，勇于奉献使命
为民	始终把人民放在心中最高位置	这是人民警察的宗旨理念，是人民警察核心价值观的根本	在政法工作中坚持群众路线，在执法、司法活动中维护人民群众的合法权益，在管理服务中实现便民利民，在解决人民群众反映强烈的突出问题上见成效
公正	公正执法、维护社会公平正义	这是人民警察的价值追求，是公安工作的生命线	坚持秉公执法、司法；坚持以事实为根据，以法律为准绳；坚持实体公正和程序公正并重；坚持法律效果、社会效果、政治效果的统一
廉洁	清正廉明、无私奉献	这是人民警察的基本操守，是人民警察践行忠诚、为民、公正价值观念的保证	筑牢思想防线，严守法纪红线，坚守道德底线

A 项正确，面对朋友请托，他态度坚决、不徇私情，体现忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色。

B 项错误，未体现服务人民的根本利益。

C 项正确，小李执法过程铁面无私，面对妻子单位领导，小李不徇私情，体现的是公正。

D 项正确，题干中交警小李严守法纪红线，筑牢思想防线，体现核心价值观中的廉洁。

故正确答案为 ACD。

54、本题考查职业道德。

人民警察核心价值观是忠诚、为民、公正、廉洁。

A 项错误，安装技防、物防新设备可有效预防违法犯罪行为，改善小区治安，但向群众筹集资金安装增加人民群众负担，做法不妥。

B 项正确，服务特殊困难群体，做人民群众的贴心人，体现的核心价值观是“为民”。

C 项正确，向社区居民开展预防“套路贷”教育活动可增强社区居民防范意识，是服务群众的一种形式，体现的核心价值观是“为民”。

D 项正确，经常入户走访，排解各种矛盾纠纷，可以增进警民感情，体现的核心价值观是“为民”。

故正确答案为 BCD。

55、本题考查公安基础知识。

A 项正确，民警老赵自觉服从组织安排，不为名利诱惑，体现出人民警察的忠诚可靠。

B 项正确，民警老赵现身边疆 30 年，积极探索，并创新了一套通关模式，体现出人民警察的爱岗敬业。

C 项正确，老赵严格执行各项通关规定，创新多项通关模式，为出入境人员提供了更加便利的服务，体现出人民警察的热诚服务。

D 项错误，题干并无内容可体现出民警老赵的秉公执法。

故正确答案为 ABC。

56、本题考查行政机关公务员处分条例的相关规定。

A 项正确，《公安机关人民警察纪律条令》第七条：“有下列行为之一的，给予开除处分：（一）逃往境外或者非法出境、违反规定滞留境外不归的；（二）参与、包庇或者纵容危害国家安全违法犯罪活动的；（三）参与、包庇或者纵容黑社会性质组织犯罪活动的；（四）向犯罪嫌疑人通风报信的（五）私放他人出入境的。”选项属于私放他人出入境的，应给予开除处分，故正确。

B 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第二十条：“有下列行为之一，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的，给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分：（一）在工作中对群众态度蛮横、行为粗暴、故意刁难或者吃拿卡要的；（二）不按规定着装，严重损害人民警察形象的；（三）非因公务着警服进入营业性娱乐场所的。”应给予警告处分，故错误。

C 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第十六条：“有下列行为之一的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职处分：（一）擅自设定收费项目、提高收费标准的；（二）违反规定设定罚款项目或者实施罚款的；（三）违反规定办理户口、身份证、驾驶证、特种行业许可证、护照、机动车行驶证和号牌等证件、牌照以及其他行政许可事项的。以实施行政事业性收费、罚没的名义收取钱物，不出具任何票据的，给予开除处分。”应给予开除处分，故错误。

D 项正确，《公安机关人民警察使用公安信息网违规行为行政处分暂行规定》第四条：“违反‘一机两用’规定，将公安信息网及设备外联其他信息网络，或者擅自拆除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作的，给予通报批评或者警告处分；造成严重后果的，给予记过以上处分。”故正确。

故正确答案为 AD。

57、本题考查法理学。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中指出：“完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施。法律是治国之重器，良法是善治之前提。建设中国特色社会主义法治体系，必须坚持立法先行，发挥立法的引领和推动作用，抓住提高立法质量这个关键……(一)健全宪法实施和监督制度……(二)完善立法体制……（三）深入推进科学立法、民主立法……（四）加强重点领域立法。”

故正确答案为 ABCD。

58、本题考查法理学。

法律解释，是指对法律和法规条文的含义所作的说明。法律解释由于解释主体和解释的效力不同可以分为正式解释与非正式解释两种。正式解释：通常也叫法定解释，是指由特定的国家机关、官员或其他有解释权的人对法律作出的具有法律上约束力的解释。根据解释的国家机关的不同，法定解释又可以分为立法、司法和行政三种解释。非正式解释：通常也叫学理解释，一般是指由学者或其他个人及组织对法律规定所作的不具有法律约束力的解释。

A 项错误，在我国立法解释权属于全国人大常委会。

B 项正确，司法解释是国家最高司法机关对司法工作中具体应用问题所做的解释，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》属于司法解释。

C 项错误，学理解释，一般是指由学者或其他个人及组织对法律规定所作的不具有法律约束力的解释。

D 项正确，根据解释尺度的不同，法律解释可以分为：限制解释、扩充解释与字面解释三种。字面解释是指严格按照法律条文字面的通常含义解释法律，既不缩小，也不扩大。最高法、最高检对“公民个人信息”的解释是字面解释。

故正确答案为 BD。

59、本题考查民法。

2019 年 11 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》：“二（一）：加大侵权假冒行为惩戒力度。研究制定知识产权基础性法律的必要性和可行性，加快专利法、商标法、著作权法等修改完善。完善地理标志保护相关立法。加快在专利、著作权等领域引入侵权惩罚性赔偿制度。大幅提高侵权法定赔偿额上限，加大损害赔偿力度。强化民事司法保护，有效执行惩罚性赔偿制度。研究采取没收违法所得、销毁侵权假冒商品等措施，加大行政处罚力度，开展关键领域、重点环节、重点群体行政执法专项行动。规制商标恶意注册、非正常专利申请以及恶意诉讼等行为。探索加强对商业秘密、保密商务信息及其源代码等的有效保护。加强刑事司法保护，推进刑事法律和司法解释的修订完善。……二（四）：完善新业态新领域保护制度。针对新业态新领域发展现状，研究加强专利、商标、著作权、植物新品种和集成电路布图设计等的保护。探索建立药品专利链接制度、药品专利期限补偿制度。”

故正确答案为 ABCD。

60、本题考查公安基础知识。

A 项正确，民警小唐攻克语言难关，成为社区警务的“活档案”，提高公安执法服务质量。

B 项正确，民警小唐主动学习语言，适应本地群众方言，体现坚持群众利益至上。

C 项正确，民警小唐走村入户，成为社区警务的“活档案”，体现认真履行岗位职责。

D 项正确，民警小唐创新治安管理工作法，推进社会管理创新。

故正确答案为 ABCD。

61、本题考查全国公安工作会议内容。

2019 年 5 月 7 日-8 日全国公安工作会议在北京召开。习近平总书记出席会议并发表重要讲话。他强调，要坚定信心、乘势而上，把新时代公安改革向纵深推进。要推行扁平化管理，把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实，加快构建职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的公安机关机构职能体系。要树立大抓基层、大抓基础的导向，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。要深化同机构改革配套的相关政策制度改革，优化职能配置、机构设置、力量资源配置，加强机构人员职能整合、业务工作融合、机制流程衔接。要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。要推出更多更高质量的服务举措，着力解决好群众办事难、办事慢、来回跑、不方便等突出问题，让人民群众有更多更直接更实在的获得感。

A、C 项正确，要树立大抓基层、大抓基础的导向，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力。

B 项错误，习近平在公安工作会议上指出要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革，但是，“推进公安大数据规划建设和应用”与“新型警务组织体系和基层社会治理体系的改革任务”没有关系。

D 项正确，大力推进大部门大警种可以提升实战基层部门的警力、筑牢夯实基层基础，从而达到“把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实”的目的。

故正确答案为 ACD。

62、 本题考查公安基础知识。

A 项正确，根据《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》第九条规定：“违反规定的程序，擅自行使职权造成执法过错的，由直接责任人员承担责任。”

B 项正确，根据《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》第十九条规定：“具有下列情形之一的，应当从重追究执法过错责任：（一）因贪赃枉法、徇私舞弊、刑讯逼供、伪造证据、通风报信、蓄意报复、陷害等故意造成执法过错的；（二）阻碍追究执法过错责任的；（三）对检举、控告、申诉人打击报复的；（四）多次发生执法过错的；（五）情节恶劣、后果严重的。”

C 项错误，根据《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》第五条规定：“执法办案人、鉴定人、审核人、审批人都有故意或者过失造成执法过错的，应当根据各自对执法过错所起的作用，分别承担责任。”根据第二十条规定：“具有下列情形之一的，可以从轻、减轻或者免予追究执法过错责任：（一）由于轻微过失造成执法过错的……”因过失造成的事实认定错误，属于执法过错，若情节轻微，可以从轻、减轻或者免于追究责任。

D 项正确，根据《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》第二十七条第一款规定：“因故意或者重大过失造成错案，不受执法过错责任人单位、职务、职级变动或者退休的影响，终身追究执法过错责任。”

故正确答案为 ABD。

63、本题考查公安基础知识。

A 项正确，公安局可以通过广播电视台发布线索征集，广播电视台可以在重要版面、重要节点和黄金时段发布扫黑除恶专项斗争法治宣传相关信息及线索征集，及时发布“扫黑除恶”专项行动动态新闻，对扫黑除恶的活动目的、意义及活动进展进行大张旗鼓的报道。是扫黑除恶线索征集的一种重要方式。

B 项正确，市公安局通过官方微博发布权威、准确的线索征集信息，是方便快捷的发布方式，效率高成本低、影响范围广，方式可取。

C 项正确，市公安局可以深入开展进机关、进单位、进社区、进学校等张贴海报宣传活动，通过该方式，可以切实提高群众参与扫黑除恶专项斗争的意识，积极踊跃举报黑恶势力违法犯罪线索。

D 项错误，给市民打电话的形式征集线索，需要大量的警力和时间，社会反响效果不一定好，容易引起市民的反感，让市民对公安局的社会评价降低，不利于公安局征集线索。

故正确答案为 ABC。

64、本题考查实务工作能力。

《公安机关机关常见警情处置规范》第二篇第一类规定：“正在实施暴力行为的肇事精神病人的处置【操作规程】1.判明现场情况，疏散围观群众，设立警戒带隔离现场。2.采取适当方法稳定精神病人情绪，尽力化解暴力倾向。3.对暴力倾向无法化解，严重危害公共安全或他人人身安全的精神病人可以使用警绳、手铐等约束性警械。4.对正在实施凶杀、劫持人质等暴力行为危及公民生命安全的，或者暴力抗拒、阻碍民警依法履行职责，暴力袭击

民警威胁民警生命安全的，可以使用武器。5.现场有伤员的，立即采取止血措施，并通知120急救中心。6.对被制服的精神病人，依法报请所属区县公安机关批准，送指定的康复医院收治。7.填写、存储接处警记录；处警结果需要制作法律文书的，按有关规定办理。”

A项正确，交通管制指的是出于某种安全方面的原因对于部分或者全部交通路段的车辆和人员通行进行的控制措施，在判明现场情况、疏散围观群众、设立警戒带隔离现场后，在一定区域和时间实行交通管制，可以有效隔离无关群众，以免受到伤害，故正确。

B项正确，对精神病肇事者应该先稳定精神病人情绪，尽力化解暴力倾向，故正确。

C项错误，《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第十条规定：“人民警察遇有下列情形之一的，不得使用武器：（一）发现实施犯罪的人为怀孕妇女、儿童的，但是使用枪支、爆炸、剧毒等危险物品实施暴力犯罪的除外；（二）犯罪分子处于群众聚集的场所或者存放大量易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所的，但是不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果的除外。”结合题干，此题环境处于闹市区，同时“挥舞着刀对围观群众大喊有人要杀他”，并未到达“不使用武器予以制止，将发生更为严重危害后果”的情况，因此不得开枪射击，故错误。

D项错误，对被制服的精神病人，依法报请所属区县公安机关批准，送指定的康复医院收治，而不是由监护人送往治疗，故错误。

故正确答案为AB。

65、本题考查应急处理能力。

《公安机关处置群体性事件规定》第五条规定：“现场指挥按照法律和有关规定以及党委、政府、上级公安机关的指示，可以根据现场情况，行使下列职权：（一）迅速采取控制现场事态的有效管制措施；（二）统一组织使用各警种警力、装备和调用的人员、器械、救护车、交通工具、通讯工具以及其他物资；（三）迅速采取控制局势、平息事态、恢复正常社会秩序的紧急处置措施。”

A项正确，制止过激行为是为了有效控制事态，故正确。

B项正确，防止局势失控是属于控制局势，故正确。

C项正确，维护现场秩序也是为了控制事态的进一步扩大，故正确。

D项错误，群众需求并不能因为群体性事件的发生而满足，而是应控制局势之后按照法律程序处理，故错误。

故正确答案为ABC。

66、本题考查法律基础知识。

A项错误，根据《中华人民共和国行政强制法》第一条规定：“行政强制法是一部规范行政强制的设定和实施，保障和监督行政机关依法履行职责，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人合法权益的重要法律。行政强制包括两部分，行政强制措施和行政强制执行。”该法律不适用于规范人民警察的行为。

B项正确，根据《中华人民共和国人民警察法》第十条规定：“遇有拒捕、暴乱、越狱、抢夺枪支或者其他暴力行为的紧急情况，公安机关的人民警察依照国家有关规定可以使用武器。”依据该法规定，民警小吴的做法是正确。

C项正确，根据《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》第九条规定：“人民警察判明有下列暴力犯罪行为的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：（十）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的·····”依据该条例的规定，民警小吴的做法是正确的。

D项错误，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第一条规定：“该法是为维护社会治安秩序，保障公共安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，规范和保障公安机关及其人民警察依法履行治安管理职责而制定的。”该法的制定目的是为了规范和保障人民警察履行治安管理职责，该法律不适用于规范人民警察使用武器的行为。

故正确答案为BC。

67、本题考查行政执法常用法律规范。

A项正确，根据《治安管理处罚法》第八十七条规定：“公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。”

B项错误，根据《治安管理处罚法》第八十八条规定：“检查的情况应当制作检查笔录，由检查人、被检查人和见证人签名或者盖章；被检查人拒绝签名的，人民警察应当在笔录上注明。”检查需要见证人在场，且见证人必须签名或者盖章。

C项正确，根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零七条规定：“ 对下列物品，经公安机关负责人批准，可以依法扣押或者扣留：（一）与治安案件、违反出境入境管理的案件有关的需要作为证据的物品；（二）

道路交通安全法律、法规规定适用扣留的车辆、机动车驾驶证；（三）《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、法规规定适用扣押或者扣留的物品。”因此，对晶状物体的扣押依据《公安机关办理行政案件程序规定》是正确的。

D 项错误，根据《治安管理处罚法》第八十七条规定：“检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示工作证件和县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示工作证件，可以当场检查，但检查公民住所应当出示县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。”王某、李某出示甲县公安局开具的检查证明文件后，可以对高某某的住所进行检查。但是，题目中未提及检查证明文件，因此，错误。

本题为选非题，故正确答案为 BD。

68、本题考查公安基础知识。

A 项正确、B 项错误，凶手开枪时距服务台 1.8—2.5 米，弹着点皆在受案人胸部以上，整体较高，推测为仰角射击。案发地在二楼，故射击点应在比二楼低的一楼。

C 项正确、D 项错误，凶手开枪时，现场所有灯光处于关闭状态，如果是午夜，至少柜台和走廊的灯应该开启，加之有一处弹着点在挂钟中央，打坏挂钟，时间定格在 2：30，故推测应该是不需要开灯的下午 14：30。

故正确答案为 AC。

69、本题考查公安基础知识。

A 项错误，题干中的表格，并无涉及到车主王某的相关信息，无法推测出车主王某是该团伙成员。

B 项正确，根据表格显示，2019 年 12 月 18 日 20：15，该车辆在里仁路如家宾馆，车速为 20，该车速是趋向于停车车速，2019 年 12 月 18 日 20：30，该车辆驶离里仁路如家宾馆，车速为 35，说明该团伙在如家宾馆停留了 15 分钟，有办理住宿的可能。且该团伙在 2019 年 12 月 18 日未有其他监控视频显示车辆行驶轨迹，说明该团伙当晚在甲市住宿。

C 项正确，2019 年 12 月 19 日 11：07，该团伙驾驶车辆出城前往乙市，有作案的可能。

D 项正确，2019 年 12 月 19 日 11：38，G125 高速最高限速 130，该车辆行驶速度为 140，可能超速行驶。

故正确答案为 BCD。

70、本题考查警务技能。

A 项错误、B 项正确，当两名民警平行切角至尽头需要通过“T”型拐角时，应一跪一站，同时快速窥视，无危险后同时转体控制两边，一跪一站在切角观察的时候，看到的危险区域更大，转体背绕式进入对方警戒方向比交叉进入更安全。

C 项正确、D 项错误，民警通过“T”型拐角，亦可采取平行背靠背互相立姿推切角至尽头，同时闪现观察，无危险后控制两边，背靠背互相立姿更方便移动，能更好保护背部不受袭击。

故正确答案为 BC。

71、本题考查法律基础知识。

A、B 项正确，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十四条第一款规定：“公安机关在立案后，根据侦查犯罪的需要，可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施：（一）危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、重大毒品犯罪案件；（二）故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质等严重暴力犯罪案件；（三）集团性、系列性、跨区域性重大犯罪案件；（四）利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件，以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件；（五）其他严重危害社会的犯罪案件，依法可能判处七年以上有期徒刑的。”根据第二百五十六条第一款规定：“需要采取技术侦查措施的，应当制作呈请采取技术侦查措施报告书，报设区的市一级以上公安机关负责人批准，制作采取技术侦查措施决定书。”本案涉嫌是集团性犯罪、严重危害社会，涉嫌黑社会性质组织犯罪，在对王某立案后，经批准，可采取技术侦查措施。

C 项错误，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十七条第一款、第三款规定：“批准采取技术侦查措施的决定自签发之日起三个月以内有效。对复杂、疑难案件，采取技术侦查措施的有效期限届满仍需要继续采取技术侦查措施的，经负责技术侦查的部门审核后，报批准机关负责人批准，制作延长技术侦查措施期限决定书。批准延长期限，每次不得超过三个月。”此规定是采取技术侦查措施的时间的限制，并非对王某采取技术侦查的期限的限制。

D 项正确，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十九条第一款规定：“采取技术侦查措施收集的材料在刑事诉讼中可以作为证据使用。使用技术侦查措施收集的材料作为证据时，可能危及有关人员的人身安全，或者可能产生其他严重后果的，应当采取不暴露有关人员身份和使用的技术设备、侦查方法等保护措施。”

本题为选非题，故正确答案为C。

72、本题考查刑法。

A项正确，《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第一条第一款规定：“一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”第二条第一款规定：“以超过36%的实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条规定的‘情节严重’，但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的，定罪量刑时不得计入：（一）个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的；……”黑龙帮以40%到60%不等的利息向多人发放贷款50余次，累计金额上千万元，构成非法经营罪。

B项正确，《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第六条第一款规定：“为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。”

C项错误，《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第六条第二款规定：“为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。”此项错误，应当数罪并罚而不是择一重罪处罚。

D项错误，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款规定：“组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚……”

故正确答案为AB。

73、本题考查刑法。

公安机关是刑事诉讼中专门的侦查机关，除法律特别规定以外，刑事案件由公安机关管辖。《中华人民共和国监察法》第十一条规定：“监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。”第三十四条规定：“人民法院、人民检察院、公安机关、审计机关等国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索，应当移送监察机关，由监察机关依法调查处置。被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助。”陈某先后收取王某的财物近两百万元，涉嫌贿赂犯罪，对“黑龙帮”的强迫交易行为听之任之，在公安机关执法时通风报信，为其提供保护，涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪，应由监察机关为主调查，公安机关予以协助，D项正确。

故正确答案为D。

74、本题考查法律基础知识。

A项正确、D项错误，《刑事诉讼法》第一百七十五条第二款规定：“人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。”

B、C项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百八十四条规定：“侦查终结，移送人民检察院审查起诉的案件，人民检察院退回公安机关补充侦查的，公安机关接到人民检察院退回补充侦查的法律文书后，应当按照补充侦查提纲在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。”

故正确答案为A。

75、本题考查公安基础知识。

根据图二前科人员活动分布图可看出，在住宿区域活动的前科人员明显多于网吧，根据图一地理要索图，乙区的旅馆数多于丙区，第三季度盗窃前科重点人员活动最活跃的区域为乙区旅馆。

故正确答案为B。

76、本题考查公安基础知识。

由图五发案时间雷达图可以看出，在18点至24点是发案高峰时间，根据图六时机选择分布图，第三季度节假日比工作日的发案区域更多，由图三发布区域分布图可以看出，城郊发案数比城区多，故初步可以得出全市入室盗窃案件高发的时机、时间和区域是节假日18：00-24：00的城郊。

故正确答案为D。

77、本题考查公安基础知识。

A 项正确，盗窃前科重点人员活跃高的地方案发数高，导致全市入室盗窃的案件高发。

B 项正确，在第三季度，九月盗窃数比八月多，八月盗窃数比七月多，盗窃案发数呈增长趋势，全市盗窃案件数仍有走高风险。

C 项正确，甲县、丙区的案发数明显比乙区、丁区、戊区多，且在节假日的发案概率多于工作日，在 18 点至 24 点之间的郊区为案发高峰期，故应加强甲县、丙区的城郊巡防工作。

D 项正确，依靠技术手段和社区民警掌握情况进行信息汇总等，对盗窃前科重点人员进行全面访查。

故正确答案为 ABCD。

78、本题考查实务工作能力。

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第四十四条规定：“ 需要传唤违法嫌疑人接受调查的，经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准，使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤，并在询问笔录中注明违法嫌疑人到案经过、到案时间和离开时间。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。”第四十五条规定：“公安机关应当及时将传唤原因和处所通过电话、手机短信、传真等方式通知被传唤人家属”，故正确。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第十五条规定：“办案人民警察的回避，由其所属的公安机关决定；公安机关负责人的回避，由上一级公安机关决定”，回避应有乙县公安机关的负责人决定，而非办案单位的负责人，故错误。

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第九十一条规定：“对下列物品，经公安负责人批准，可以依法扣押或者扣留：（一）与治安案件、违反出境入境管理的案件有关的需要作为证据的物品；（二）道路交通安全法律、法规规定适用扣留的车辆、机动车驾驶证；（三）其他法律、法规规定适用扣押或者扣留的物品。对下列物品，不得扣押或者扣留：（一）与案件无关的物品；（二）公民个人及其所扶养家属的生活必需品；（三）被侵害人或者善意第三人合法占有的财产”，银行卡和手机都属于与此案件有关的物品，可扣押，但并不是全部物品，故错误。

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第九十五条规定：“实施扣押、扣留、查封、抽样取证、先行登记保存等证据保全措施时，应当会同当事人查点清楚，制作并当场交付证据保全决定书。必要时，应当对采取证据保全措施的证据进行拍照或者对采取证据保全的过程进行录像。·····证据保全决定书应当附清单，载明被采取证据保全措施的场所、设施、物品的名称、规格、数量、特征等，由办案人民警察和当事人签名后，一份交当事人，一份附卷。有见证人的，还应当由见证人签名。当事人或者见证人拒绝签名的，办案人民警察应当在证据保全清单上注明”，因此，见证人不能是参与办理此案的辅警，故错误。

故正确答案为 A。

79、本题考查应急处理能力。

《公安机关处置群体性事件规定》第三条规定：“公安机关处置群体性治安事件的主要任务是：（一）及时掌握事件动态，迅速向党委、政府和上级公安机关报告；（二）根据事件的性质、起因、规模、危害程度和事态发展，提出相应的处置方案，并报告党委、政府和上级公安机关决断；（三）根据党委、政府和上级公安机关的统一部署，适时适度出动警力，协助有关部门做好疏导化解工作；（四）必要时，依法采取相应的强制处置措施，控制局势，平息事态，恢复正常秩序。”第十条规定：“群体性治安事件的有关情况需要公开报道的，必须经事件发生地的县或市（含本级）以上党委、政府审核同意并报上一级党委、政府批准，以适当的形式发布。重大或者敏感事件，应当报党中央、国务院审批后发布。”第十一条规定：“公安机关处置群体性治安事件，可以根据现场情况，依法采取下列强制性措施：（一）发布命令或通告，责令围观人员立即离开现场，责令聚众组织者立即解散队伍，责令聚集的人员在限定时间内迅速疏散；（二）对超过限定时间仍滞留现场的人员，可以使用必要的驱逐性或制服性警械强行驱散，但要尽量避免伤亡；（三）对经强行驱散仍拒不离去的人员或者进行煽动的人员，可以强行带离现场或者立即予以拘留；（四）对正在进行打砸抢烧的人员，应当立即制止并带离现场或者予以拘留；（五）对非法携带的武器、管制刀具、易燃易爆等危险物品和用于非法宣传、煽动的工具、标语、传单等物品，予以收缴，并依法处理有关责任人员。”

A 项正确，因郭某为煽动人员，所以对其可采取相应的行政强制手段，故正确。

B 项正确，应根据事件的性质、起因、规模、危害程度和事态发展，提出相应的处置方案，故正确。

C 项错误，群体性治安事件的有关情况需要公开报道的，必须经事件发生地的县或市（含本级）以上党委、政府审核同意并报上一级党委、政府批准，以适当的形式发布，而不是通报详细的案件信息，故错误。

D 项正确，应做到及时掌握事件动态，迅速向党委、政府和上级公安机关报告，故正确。

本题为选非题，故正确答案为 C。

80、本题考查实务工作能力。

《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第三十六条规定：“公安机关办理经济犯罪案件，应当遵守法定程序，遵循有关技术标准，全面、客观、及时地收集、提取电子数据；人民检察院应当围绕真实性、合法性、关联性审查判断电子数据。依照规定程序通过网络在线提取的电子数据，可以作为证据使用。”第四十六条规定：“查封、扣押、冻结以及处置涉案财物，应当依照法律规定的条件和程序进行。除法律法规和规范性文件另有规定以外，公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物。严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产，严格区分企业法人财产与股东个人财产，严格区分犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产，不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结，并注意保护利害关系人的合法权益。对涉众型经济犯罪案件，需要追缴、返还涉案财物的，应当坚持统一资产处置原则。公安机关移送审查起诉时，应当将有关涉案财物及其清单随案移送人民检察院。人民检察院提起公诉时，应当将有关涉案财物及其清单一并移送受理案件的人民法院，并提出处理意见。”

A 项正确，涉案公众号属于涉案证据，并有可能继续蒙骗广大群众，所以可以直接封停，故正确。

B 项正确，对于资金应及时查清流向并冻结，帮助群众及时挽损，故正确。

C 项正确，公安机关办理经济犯罪案件，应当遵守法定程序，遵循有关技术标准，全面、客观、及时地收集、提取电子数据，故正确。

D 项正确，通过数据挖掘查清犯罪人与犯罪组织架构，可尽快抓住罪犯，制止打击犯罪，故正确。

故正确答案为 ABCD。

81、本题考查实务工作能力。

A 项正确，对此类经济诈骗案件应进一步宣传，加强群众的防范意识；因民警小刘的正确履职及快速反应意识，及时打击了犯罪，挽回了群众们的财产，所以对于民警小刘的做法应给予奖励表彰，故正确。

B 项正确，对于群众的财产，公安机关应与相关部门协作，尽快追赃挽损，故正确。

C 项正确，此类为涉众型经济犯罪案件，很可能会形成群体性事件，所以需持续关注受害群体，做好风险防控，故正确。

D 项错误，本案涉及刑事犯罪，应当对依法对犯罪嫌疑人魏某等人进行刑事处罚，而刑事处罚是违反刑法，应当受到的刑法制裁，刑罚分为主刑和附加刑。需要法院宣判以后才能执行，因此，公安机关不能直接对犯罪嫌疑人魏某等人进行刑事处罚。

故正确答案为 ABC。

82、本题考查信息工作能力。

A 项错误，根据题干中的计分管理和计分表，甲的分数由吸毒前科人员 30 分及取件时间在 0 时至 6 时取件一次 5 分构成，总分为 35 分，未达到需落地核查人员分值，故错误。

B 项正确，根据题干中的计分管理和计分表，乙的分数由在册吸毒人员 30 分及频繁寄存，订单号数量每日 10 个 40 分构成，总分为 70 分，已达到需落地核查人员分值，故正确。

C 项错误，根据题干中的计分管理和计分表，丙的分数由一次性存放 3 个快件箱，寄存物品被多次分别取件 10 分构成，总分为 10 分，未达到需落地核查人员分值，故错误。

D 项错误，根据题干中的计分管理和计分表，丁的分数由违法犯罪人员 20 分、一个居民身份证对应 2 部及以上手机 20 分以及频繁寄存取件时间在 0 时至 6 时取件一次 5 分构成构成，总分为 45 分，未达到需落地核查人员分值，故错误。

故正确答案为 B。

83、本题考查信息工作能力。

根据题干中手机话单显示，其中与该涉毒嫌疑人联系次数最多的为 136xxxx7666 号码，且通话时长均不超过一分钟，该号码主叫、被叫来往频繁，其次联系紧密的为 152xxxx0552 号码，但两次通话记录均相对较长，应属于嫌疑人的亲朋好友，因涉及毒品交易，吸毒人员及贩毒人员都有一定的警惕性，通话时间不会较长，所以，136xxxx7666 号码最有可能为吸毒人员号码，对应 C 选项。

故正确答案为 C。

84、本题考查实务工作能力。

A 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第九条规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（一）被指控有犯罪行为的；（二）有现场作案嫌疑的；（三）有

作案嫌疑身份不明的；（四）携带的物品有可能是赃物的。”该男子属于携带的物品有可能是赃物的，所以可采取人身搜查，故正确。

B 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十三条规定：“除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内制作拘留通知书，通知被拘留人的家属。拘留通知书应当写明拘留原因和羁押处所。本条规定的‘无法通知’的情形适用本规定第一百零九条第二款的规定。有下列情形之一的，属于本条规定的‘有碍侦查’：（一）可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；（二）可能引起同案犯逃避、妨碍侦查的；（三）犯罪嫌疑人的家属与犯罪有牵连的。无法通知、有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。对于没有在二十四小时以内通知家属的，应当在拘留通知书中注明原因。”对确认嫌疑人身份应通过公安机关的身份信息核查等系统确认，而不是通知家属到现场，此举容易导致案情泄露，致使其他作案人员逃窜，故错误。

C 项正确，被丢弃的包裹有可能是赃物或者是违禁物品，所以应立即收集，固定证据，故正确。

D 项正确，《公安机关现场执法视音频记录工作规定》第四条规定：“以下现场执法活动，公安机关应当进行现场执法视音频记录：（一）接受群众报警或者 110 指令后处警；（二）当场盘问、检查；（三）对日常工作中发现的违反治安管理、出入境管理、消防管理、道路交通安全管理等违法犯罪行为和道路交通事故等进行现场处置、当场处罚；（四）办理行政、刑事案件进行现场勘验、检查、搜查、扣押、辨认、扣留；（五）消防管理、道路交通安全管理等领域的排除妨害、恢复原状和强制停止施工、停止使用、停产停业等行政强制执行；（六）处置重大突发事件、群体性事件。”所以在盘问检查时应开启执法记录仪，故正确。

本题为选非题，故正确答案为 B。

85、本题考查实务工作能力。

《寄递服务企业收寄物品安全管理规定》第二条规定：“寄递服务企业收寄物品时必须加强安全验视，核对无误后加盖验视章或签字确认。应严格执行《禁寄物品指导目录及处理办法》的规定：‘按照‘谁经营、谁负责’的原则，建立健全并严格执行收寄验视制度。’”《寄递服务企业收寄物品安全管理规定》第三条规定：“寄递服务企业对不能确定安全性的存疑物品，应要求寄件人出具相关部门的安全证明。否则，不予收寄。寄递服务企业收寄已出具安全证明的物品时，应如实记录收寄物品的名称、规格、数量、收寄时间、寄件人收件人名址等内容，记录保存期限应不少于 1 年。”《禁止寄递物品管理规定》第九条规定：“寄递企业应当建立健全安全检查制度，配备符合国家标准或者行业标准的安全检查设备，安排具备专业技术和技能的人员对邮件、快件进行安全检查。”

A 项正确，因是属于身份信息查验工作，应由公安机关协同支持，故正确。

B 项正确，寄递服务企业收寄物品时必须加强安全验视，核对无误后加盖验视章或签字确认，公安机关要协同开展，故正确。

C 项正确，寄递企业应当采用技术手段，对收寄、分拣、运输、投递等环节实行全程安全监控，防止寄递物品在寄递过程中短少、丢失、损毁。

D 项正确，对于寄递物品应当建立健全安全检查制度，配备符合国家标准或者行业标准的安全检查设备，安排具备专业技术和技能的人员对邮件、快件进行安全检查，及时发现违禁品，故正确。

故正确答案为 ABCD。

86、本题考查刑法。

《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第二款规定：“违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”

最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定：“违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法狩猎，具有下列情形之一的，属于非法狩猎‘情节严重’：（一）非法狩猎野生动物二十只以上的；（二）违反狩猎法规，在禁猎区或者禁猎期使用的工具方法狩猎的；（三）具有其他严重情节的。”

李某、陈某用禁用的狩猎工具猎捕 “三有”保护动物 200 余只，构成非法狩猎罪。

故正确答案为 A。

87、本题考查刑法。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

周某明知200余只麻雀是李某用捕鸟网猎捕所得仍予以收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

故正确答案为D。

88、本题考查实务工作能力。

《公安机关办理行政案件程序规定》第八十一条规定：“违法嫌疑人或者被侵害人对鉴定意见有异议的，可以在收到鉴定意见复印件之日起3日内提出重新鉴定的申请，经县级以上公安批准后，进行重新鉴定。同一行政案件的同一事项重新鉴定以1次为限。当事人是否申请重新鉴定，不影响案件的正常办理。公安认为必要时，也可以直接决定重新鉴定。”第八十三条规定：“重新鉴定，公安应当另行指派或者聘请鉴定人。”

A项正确，违法嫌疑人或者被侵害人对鉴定意见有异议的，可以在收到鉴定意见复印件之日起3日内提出重新鉴定的申请，故正确。

B项错误，重新鉴定，公安应当另行指派或者聘请鉴定人，而非可以，故错误。

C项错误，应当经县级以上公安批准后，进行重新鉴定，故错误。

D项错误，重新鉴定为周某的权利，应当同意，故错误。

故正确答案为A。

89、本题考查实务工作能力。

A项正确，鸟类与人类都属于大自然生态圈中的一员，维持生态安全就是要保护野生动物资源这一环的平衡，这对于维护生态平衡具有重要意义，故正确。

B项正确，人类对于鸟类的捕杀及干扰，会影响甚至打破生态平衡，故正确。

C项正确，鸟类等野生动物的保护由林业主管部门负责，所以林业公安应与其加强协作，加强对野生自然资源破坏违法犯罪分子的打击，故正确。

D项正确，此题中因鸟类偷吃农民承包的鱼塘鱼饲料，导致李某的生产经营无法正常进行，导致李某的违法行为，所以对于鸟类对农民生产经营活动的干扰也应科学有效的防止，所以选项内容可行，故正确。

故正确答案为ABCD。

90、本题考查公安基本能力。

A项错误，甲挂满衣服，窗户紧闭，高空抛物可能性小。

B项正确，乙窗户半开，家有宠物眺望，宠物下方可能晾晒的衣物消失，高空抛物可能性最大。

C项错误，丙窗户开启，有小孩藏于窗后，但晾晒衣物都在，可能性较小。

D项错误，丁家中无人，窗户紧闭，高空抛物可能性小。

故正确答案为B。

91、本题考查实务工作能力。

高空抛物砸中张阿姨，应立即采取止血措施，并通知120急救中心。

A项错误，清理现场需要救助伤员、勘查现场后再进行。

B项正确，人民警察应该第一时间保障人民群众生命安全。

C项错误，查明案情得到批示后在指定相关人员接受记者采访。

D项错误，抢救伤员应该排在第一位，搜查需要制作搜查证。

故正确答案为B。

92、本题考查公安基本能力。

A项错误，制止家属打砸行为正确，可以安抚双方情绪，但不能开展现场治安调解，应该将家属和物业带离分开调解。

B项错误，现场采取强制措施容易激化矛盾，不利于事件解决。

C项正确，家属将尸体抬到物业公司大厅，影响正常社会秩序，应劝说家属将尸体移至殡仪馆，告知通过合法途径解决。

D项正确，家属、物业、围观群众人数众多，现场只有两名民警，为控制现场事态应向指挥中心汇报情况请求增员。

故正确答案为CD。

93、本题考查刑法。

A 项正确，故意杀人罪在主观上须有非法剥夺他人生命的故意，包括直接故意和间接故意。即明知自己的行为会发生他人死亡的危害后果，并且希望或者放任这种结果的发生。万某故意对准张阿姨抛物是直接故意，造成张阿姨死亡，涉嫌故意杀人。

B 项错误，故意杀人与过失致人死亡罪根本区别在于行为人主观方面，前者以故意为其心理主观状态，后者为过失，包括过于自信的过失和疏忽大意的过失。万某因夫妻吵架高空抛物，万某应当预见自己的行为可能发生他人死亡的危害结果，因为疏忽大意而没有预见，造成张阿姨死亡，涉嫌过失致人死亡。

C 项错误，万某因失手而导致高空抛物，导致张阿姨死亡，涉嫌过失致人死亡，应承担刑事责任。

D 项正确，万某因失手而导致高空抛物，万某应当预见自己的行为可能发生他人死亡的危害结果，因为疏忽大意而没有预见，造成张阿姨死亡，涉嫌过失致人死亡。

故正确答案为 AD。

94、本题考查实务工作能力。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十七条规定：“公安机关对与违反治安管理行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于 2 人，并应当出示工作证件和县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件。”民警检查旅馆业应当表明身份、出示工作证件。结合题干，“民警老张在开展工作前，事先对本组检查任务制定了工作流程”，意味着老张对检查工作的计划。第一，确定参加的人员。第二，依据工作内容，进行岗前教育。第三，到达岗位，需要出示身份。第四，对各项工作进行检查，需要撰写检查笔录，第五，最终给出整改意见。

故正确答案为 A 。

95、本题考查行政执法常用法律规范。

A 项错误，旅馆业收入与治安状况无关，因此，不是治安检查范畴。

B 项正确，安全制度制定情况，直接影响到旅馆业单位的治安问题，因此，属于公安机关检查范畴。

C 项正确，《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条规定：“旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处 200 元以上 500 元以下罚款。旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告的，处 200 元以上 500 元以下罚款；情节严重的，处 5 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款。”因此，需要采集旅馆对旅客的信息登记情况。

D 项正确，旅馆业单位治安防范落实情况属于公安机关检查范畴。

故正确答案为 BCD。

96、本题考查行政执法常用法律规范。

A 项错误，依据《旅馆业治安管理办法》第六条规定：“旅馆接待旅客住宿必须登记。登记时，应当查验旅客的身份证件，按规定的项目如实登记。”依据《关于对旅馆业旅客身份证件认定问题的批复》，中国公民（含港澳台居民中的中国公民）的身份证件主要包括：居民身份证、临时居民身份证、驾驶证、居住证、护照、海员证、中华人民共和国往来港澳通行证、因公往来香港澳门特别行政区通行证；中国人民解放军、中国人民武装警察部队制发的军官证、警官证、文职干部证、士兵证、学员证；港澳居民来往内地通行证；台湾居民来往大陆通行证、中华人民共和国旅行证等。因此，军官证可以办理入住登记。

B 项正确，《旅馆业治安管理办法》第六条规定：“旅馆接待旅客住宿必须登记。登记时，应当查验旅客的身份证件，按规定的项目如实登记。”一证住多人属于违反实数，属于不按规定登记住宿旅客信息。

C 项错误，将房屋出租给无身份证件人居住的行为是违法的，属于《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十七条规定：“房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处 200 元以上 500 元以下罚款。”的情形，但是并没有提及登记制度问题。

D 项错误，依据《旅馆业治安管理办法》第十一条规定：“严禁旅客将易燃、易爆、剧毒、腐蚀性和放射性等危险物品带入旅馆。”因此，丁宾馆存在不制止住宿旅客带入危险物质的情况属于违法行为，但不是不按规定登记住宿旅客信息的行为。

故正确答案为 B。

97、本题考查行政执法常用法律规范。

A 项正确，指导、监督旅馆业单位建立各项安全管理制度和落实安全防范措施是公安机关工作职责。

B 项错误，《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十六条规定：“旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处 200 元以上 500 元

以下罚款。旅馆业的工作人员明知住宿的旅客是犯罪嫌疑人员或者被公安机关通缉的人员，不向公安机关报告的，处 200 元以上 500 元以下罚款；情节严重的，处 5 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款。”本题所规定的处罚对象是旅馆业的工作人员，不是住宿的旅客。

C 项正确，协助旅馆业单位对从业人员进行安全业务知识培训是公安机关工作职责。

D 项正确，依法查处旅馆业单位的违法行为，是公安机关职责。

本题为选非题，故正确答案为 B。

98、本题考查公安基本能力。

A 项正确，民警赶到现场后应评估现场形势，设置警戒区，疏散无关人员，防止伤害围观群众，呼叫增员，与劫犯保持安全距离，想尽办法使其冷静。

B 项错误，制定解救人质方案应该等增员到达，现场得到基本控制再制定。

C 项错误，无计划、无防护的徒手夺刀不能保证人质和民警安全。

D 项错误，喝令释放人质可能使歹徒情绪激动，进而伤害人质。

故正确答案为 A。

99、本题考查现场处置能力。

A 项正确，劫持者位置在医院门口，医院附近交通便利，居民楼较多，尽量将劫持者控制在医院大门口，压缩其活动空间，防止其逃窜危害附近群众安全或加大抓捕难度。

B 项正确，现场交通发达，应进行交通管制，有利于营造谈判和处置环境。

C 项正确，人质和劫持者的亲友、媒体记者和围观群众的骚动会影响劫持者情绪。

D 项正确，围观群众阻挡武力处置视线，而且容易误伤，在武力处置前，将围观群众疏散到更远位置。

故正确答案为 ABCD。

100、本题考查现场处置能力。

在谈判中，需要注意几个问题：第一，男子情绪激动，应该安抚其情绪。第二，转换注意力，化解劫持者心理的矛盾点，结合本题，“护士柳某因感情纠纷被前男友劫持”，谈判中避免提及情感问题，而转化为物质问题，可以缓解矛盾。第三，不能进行呵斥等行为激发其犯罪情绪，而暂时答应其要求，消除其敌对情绪。鉴于此，最合适的话语是“千万别激动，有什么物质要求尽管提出来，我们都能满足你。”

故正确答案为 D。

微信扫描二维码，关注"公务员考试挺简单"微信公众号，可获取更多公考经验。分享公考经验，还可获得现金奖励哈

手淘扫描淘宝店铺，可以购买省考、国考历年真题哦

微信公众号

淘宝店铺